

Anwohner legen Beschwerde ein Die IG Schwafheim kämpft weiter juristisch gegen den Bau einer Flüchtlingsunterkunft am Länglingsweg. Auf eine Fachaufsichtsbeschw....

## **Anwohner legen Beschwerde ein; Die IG Schwafheim kämpft weiter juristisch gegen den Bau einer Flüchtlingsunterkunft am Länglingsweg. Auf eine Fachaufsichtsbeschwerde gegen die Stadt folgt jetzt eine solche gegen den Kreis. So wird sie begründet.**

Rheinische Post

Mittwoch 20. März 2024

Rheinische Post Xanten

Copyright 2024 Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH Alle Rechte Vorbehalten



**Section:** S. 17

**Length:** 940 words

**Byline:** Julia Hagenacker

### **Body**

---

Julia Hagenacker

Moers Trotz – oder gerade wegen – einer Niederlage im verwaltungsgerichtlichen Eilverfahren kämpft die Interessengemeinschaft (IG) Schwafheim juristisch weiter – gegen die Stadt Moers, den Kreis Wesel und den geplanten Bau einer Flüchtlingsunterkunft am Länglingsweg. Auf eine beim Kreis eingereichte Fachaufsichtsbeschwerde zum Verwaltungshandeln der Stadt Moers folgt jetzt eine entsprechende Bitte an die Bezirksregierung, ihrerseits die behördlichen Entscheidungen des Kreises Wesel zu überprüfen. In ihrem schriftlichen Antrag, der der Redaktion vorliegt, spricht die IG von „ineinandergreifenden Fehlentscheidungen im Verwaltungshandeln“ auf beiden kommunalen Ebenen.

Dass sich die Stadt bei der Planung der Flüchtlingsunterkunft am Länglingsweg über die Festsetzungen des Bebauungsplans hinweggesetzt hat, ist aus Sicht der Interessengemeinschaft rechtswidrig. Die Stadt beruft sich dabei auf Paragraph 31 Baugesetzbuch (BauGB). Die Vorschrift erlaubt eine Befreiung, wenn ein dringendes Interesse der Öffentlichkeit an der Unterbringung von Flüchtlingen vorliegt. Der Kreis Wesel, sagt die IG, habe in einem an die Interessengemeinschaft gerichteten Schreiben aus Mai 2023 auf einen Beschluss des OVG Hamburg verwiesen, dabei allerdings übersehen, dass es sich bei dem vom OVG entschiedenen Fall um mobile Container und damit um eine temporäre Nutzung handelte. Für Schwafheim könne das Urteil mangels Vergleichbarkeit nicht als Rechtsgrundlage herangezogen werden. Abgesehen ist die IG der Meinung, dass auch der konkrete Unterbringungsbedarf keine Standortprüfung im Einzelfall obsolet macht.

Die Grünfläche am Länglingsweg, auf der die neue dreigeschossige Unterkunft für maximal 200 Menschen errichtet werden soll, sei zum Teil eine im Regionalplan festgesetzte Verbandsgrünfläche, sagen die klagenden Anwohner.

Anwohner legen Beschwerde ein Die IG Schwafheim kämpft weiter juristisch gegen den Bau einer Flüchtlingsunterkunft am Länglingsweg. Auf eine Fachaufsichtsbeschw....

Das wiederum mache dort die Beteiligung des Regionalverbands Rhein-Ruhr (RVR) an der Bauleitplanung der Gemeinde notwendig.

Die Interessengemeinschaft bezweifelt, dass überhaupt ein wirksamer Bebauungsplan für die Vorhabenfläche vorliegt. Die Formulierungen der textlichen Festsetzungen seien widersprüchlich und unbestimmt, der Bebauungsplan damit funktionslos, heißt es. Folglich könne auf Basis eines unwirksamen Bebauungsplans keine rechtmäßige Baugenehmigung erteilt werden. Eine dann geltende Bebauung im Außenbereich hält die IG für ebenfalls unzulässig.

Aus Sicht der Beschwerdeführer wurde zudem ein Bodendenkmal nicht in ausreichendem Maß berücksichtigt. Denn: In unmittelbarer Nähe zur Vorhabenfläche befindet sich das südliche Gräberfeld des ehemaligen römischen Garnisonsplatzes Asciburgium, der 2021 zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt wurde. Eine erteilte denkmalrechtliche Erlaubnis sei möglicherweise obsolet, da der Standort der geplanten Unterkunft auf dem Grundstück im Juni 2023 nochmals erheblich in Richtung Römerstraße verschoben wurde.

Der Stadt Moers wirft die Interessengemeinschaft nicht nur das beschleunigte Verfahren vor, sondern vielmehr, dass überhaupt kein Bauleitverfahren stattgefunden hat. Dadurch, heißt es in der Beschwerde an die Bezirksregierung, habe sie den Schwafheimer Bürgern die Möglichkeit genommen, im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung am Verfahren teilzunehmen, zumal beim gleich gelagerten Projekt in Moers-Genend sehr wohl ein eben solches Bauleitverfahren mit Beteiligung der Öffentlichkeit stattgefunden habe.

Ein weiterer Punkt: der Artenschutz. Ein von der IG in Auftrag gegebenes Gutachten war im vergangenen Jahr zu dem Ergebnis gekommen, dass auf der Vorhabenfläche 19 planungsrelevante Vogel-, fünf Fledermaus- und zwei Amphibienarten betroffen sind. Die Stadt kam zu anderen Ergebnissen.

Angeführt werden von der IG auch die von der Moerser Politik beschlossenen Leitsätze zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung bei baulichen Planungen vor dem Hintergrund des 2019 ausgerufenen Klimanotstands, sprich: die Begrenzung der Bodenversiegelung und der Erhalt von Freiflächen als Kaltluftentstehungsgebiete und Luftaustauschbahnen.

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hatte im Februar, wie berichtet, drei Eilanträge mit dem Ziel „Aufschub der Baupläne“ aus Reihen der IG abgelehnt. Das Gericht sah durch die erteilte Baugenehmigung keine nachbarschutzrechtlichen Vorschriften verletzt. Das Gebot der Rücksichtnahme sei nicht verletzt, da genug Abstand zu den Grundstücken eingehalten wird, hieß es.

Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts bezieht sich lediglich auf das Eilverfahren. In der Sache sind die gegen die Baugenehmigung anhängigen Klagen von Anwohnern noch nicht entschieden – das kann sich noch einige Zeit hinziehen. Allerdings wird das Urteil im Eilverfahren von der Stadt als wichtiges Signal gewertet. Die Interessengemeinschaft will sich dennoch nicht geschlagen geben und jetzt in zweiter Instanz vor das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster ziehen.

Entscheidung aufheben oder ändern

Inhalt und Ziel Eine Fachaufsichtsbeschwerde wendet sich gegen eine behördliche Maßnahme oder Entscheidung mit dem Ziel, diese aufzuheben oder zu ändern. Adressatin Fachaufsichtsbeschwerden werden von den für den jeweiligen Bereich zuständigen Dezernaten der Bezirksregierung bearbeitet und müssen an diese gerichtet werden. Im vorliegenden Fall ist die Bezirksregierung Düsseldorf die Adressatin.

5208313253\_1621080a75.IRPRODGERA\_IK2KZB.jpg Norbert Prümen Auf diesem Grundstück am Länglingsweg in Schwafheim soll ein Wohnheim für Flüchtlinge entstehen. Archiv-Foto: nop

5208313253\_1621080a75.IRPRODGERA\_IK2KZB.jpg Norbert Prümen Auf diesem Grundstück am Länglingsweg in Schwafheim soll ein Wohnheim für Flüchtlinge entstehen. Archiv-Foto: nop

Anwohner legen Beschwerde ein Die IG Schwafheim kämpft weiter juristisch gegen den Bau einer Flüchtlingsunterkunft am Länglingsweg. Auf eine Fachaufsichtsbeschw....

[Link to PDF](#)

## Classification

---

**Language:** GERMAN; DEUTSCH

**Publication-Type:** Zeitung

**Subject:** BAUORDNUNG & BAUVORSCHRIFTEN (77%); BAUGENEHMIGUNGEN (71%); VEREINIGUNGEN & ORGANISATIONEN (64%); HISTORISCHE STÄTTEN (61%); ARTENSCHUTZ (60%); BEDROHTE TIER- UND PFLANZENARTEN (60%)

**Industry:** BAUINDUSTRIE (89%); BAUORDNUNG & BAUVORSCHRIFTEN (77%); BAUGENEHMIGUNGEN (71%); HISTORISCHE STÄTTEN (61%)

**Geographic:** ROM, ITALIEN (79%); HAMBURG, DEUTSCHLAND (58%)

**Load-Date:** March 20, 2024

---

End of Document